



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

A. Einleitung

- Ab heute beschäftigen wir uns mit dem besonders wichtigen Themenkomplex des **Schadenersatzes wegen Pflichtverletzung innerhalb eines Schuldverhältnisses**, geregelt in den **§§ 280 ff. BGB**.
- Die Normen des allgemeinen Schuldrechts zum Schadenersatz nach den **§§ 280 ff. BGB** sind Teil des „**Allgemeinen Leistungsstörungsrechts**“. Dieses Rechtsgebiet befasst sich mit der Frage, was passiert, wenn Pflichten aus dem **Schuldverhältnis nicht ordnungsgemäß erfüllt** werden, konkret: Welche Ansprüche, Gestaltungsrechte, etc. dem Gläubiger in diesen Fällen zustehen. Neben dem **Schadenersatz** zählt hierzu beispielsweise auch der **Rücktritt** (machen wir später noch).
- **Als Normen des allgemeinen Schuldrechts gelten die Vorschriften der §§ 280 ff. BGB unmittelbar nur dann, wenn keine spezielleren Normen aus dem besonderen Schuldrecht einschlägig sind. Trotzdem sind die §§ 280 ff. BGB auch soweit wir uns im Schuldrecht-BT befinden in aller Regel von herausragender Bedeutung.** Das liegt daran, dass **im Schuldrecht-BT** zwar bestimmte Modifikationen der allgemeinen Regeln vorgenommen werden, für die einzelnen Voraussetzungen des Schadenersatzes aber **zumeist wieder auf die Normen der §§ 280 ff. BGB verwiesen** wird.
- **Beispiel: § 437 BGB** im Kaufrecht:

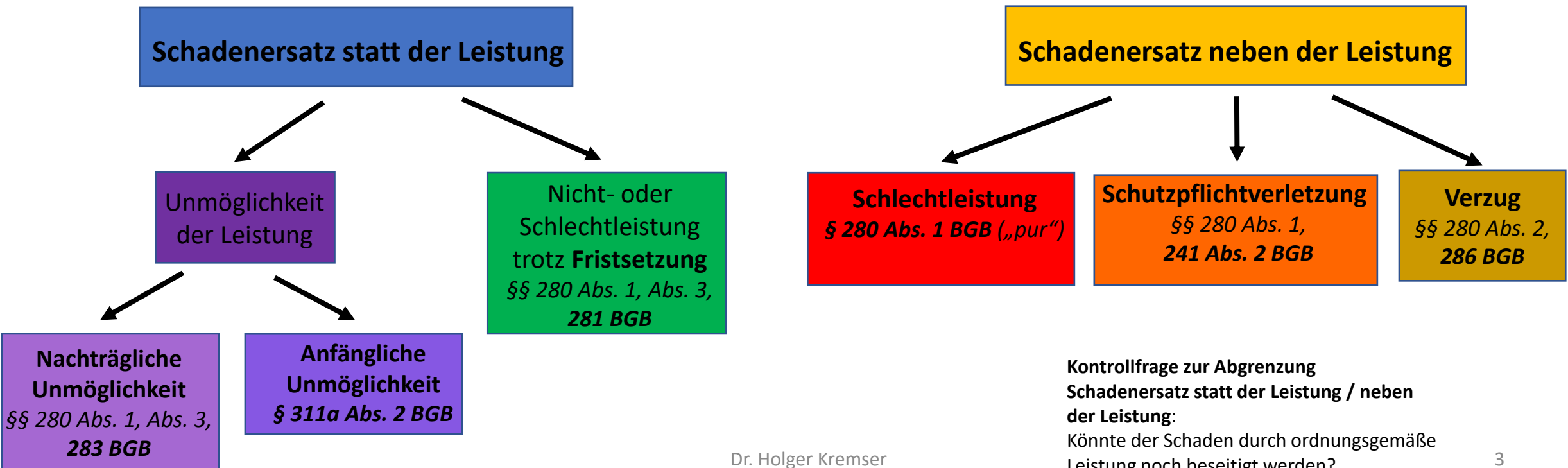
Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist [...] nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

B. Überblick

- In den §§ 280 ff. BGB finden sich verschiedene Arten des Schadenersatzes, die für **unterschiedliche Pflichtverletzungen** und Situationen konzipiert sind. Überblicksartig lassen sich die **wichtigsten Schadenersatz-Varianten** grob folgendermaßen darstellen:

Schadenersatz gem. §§ 280 ff. BGB



§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

- Die **Basis jedes Schadenersatzanspruchs** (mit Ausnahme von § 311a Abs. 2 BGB) ist **§ 280 Abs. 1 BGB**. In ihm finden sich die **wesentlichen Ausgangsvoraussetzungen**, die für einen Schadenersatzanspruch zu erfüllen sind. Je nachdem, welcher Schadenersatz verlangt wird, werden die Voraussetzungen von § 280 BGB dann entsprechend ergänzt bzw. modifiziert (s. § 280 Abs. 2, Abs. 3 BGB)
- **§ 280 Abs. 1 BGB enthält 4 zentrale Tatbestandsmerkmale und eine Rechtsfolge:**
 1. **Schuldverhältnis**
 2. **Pflichtverletzung**
 3. **Vertretenmüssen**
 4. **Kausaler Schaden**
 5. **Rechtsfolge: Schadenersatz**

1. Schuldverhältnis

- Was ein Schuldverhältnis ist, wissen wir seit der letzten Vorlesung. In aller Regel handelt es sich hier um einen Vertrag. Liegt einer der Vertragstypen aus dem Schuldrecht-Besonderer Teil (BT) vor, bildet der Vertrag das Schuldverhältnis und wäre an dieser Stelle zu prüfen (Bsp.: Kaufvertrag nach § 433 BGB).

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

2. Pflichtverletzung

- Die zweite wesentliche Voraussetzung ist die Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis. Grundsätzlich können **sämtliche Pflichten**, die den Schuldner nach dem **Inhalt des Schuldverhältnisses** treffen, bei ihrer Verletzung **Grundlage eines Schadenersatzanspruchs** sein. Je nachdem, welche Art von Schadenersatz verlangt wird, ist an dieser Stelle eine unterschiedliche Pflichtverletzung zu prüfen (**Bsp.:** Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB: Hier wäre die **Nichtleistung wegen Unmöglichkeit** gem. § 275 BGB die **Pflichtverletzung**).

3. Vertretenmüssen

- Voraussetzung jedes Schadenersatzanspruchs ist das **Vertretenmüssen des Schuldners**. Schadenersatz gibt es für den Gläubiger also nur, wenn der Schuldner für den **Eintritt des Schadens vorwerfbar** verantwortlich ist. Was Vertretenmüssen ist, ergibt sich aus **§ 276 BGB** (sehr wichtige Norm, bitte gut merken):
- Gem. **§ 276 Abs. 1 BGB** hat der Schuldner prinzipiell **Vorsatz** und **Fahrlässigkeit** zu vertreten
- **Definition Vorsatz:** „**Vorsatz ist das Wissen und Wollen des Tatbestands.**“ (bedingter Vorsatz reicht aus: Schuldner erkennt ein Risiko und findet sich damit ab)
- **Definition Fahrlässigkeit:** „**Fahrlässigkeit ist das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.**“ (steht als Legaldefinition in § 276 Abs. 2 BGB)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

Sonderthema im Rahmen des Vertretenmüssens: Zurechnung von Erfüllungsgehilfen

- Gem. **§ 278 BGB** hat der Schuldner ggf. nicht nur eigenes Verschulden zu vertreten, sondern auch das Verschulden seiner sog. „**Erfüllungsgehilfen**“. Deren Verschulden wird dem Schuldner nach **§ 278 BGB** wie eigenes Verschulden **zugerechnet**.
- Definition Erfüllungsgehilfe: „**Erfüllungsgehilfe ist, wer mit Wissen und Wollen des Schuldners in dessen Pflichtenkreis tätig wird**“.
- **Klassisches Beispiel hierfür sind Arbeitnehmer**. Schickt z.B. ein Elektroinstallateur seinen Gehilfen zu einem Kunden, um ein Rohr zu reparieren, und macht dieser Gehilfe beim Kunden etwas kaputt, hat der Kunde gegen den Elektroinstallateur als Schuldner aus dem Schuldverhältnis einen Schadenersatzanspruch.

4. Rechtsfolge: Schadenersatz

- Die Rechtsfolge der §§ 280 ff. BGB ist der Ersatz des durch die Pflichtverletzung **kausal entstandenen Schadens**. Welcher Schaden genau ersetzt wird, variiert je nach Art des Schadenersatzes: Beim „**Schadenersatz statt der Leistung**“ erhält der Gläubiger Schadenersatz anstelle der ursprünglich versprochenen Leistung („Erfüllungsinteresse“), beim „**Schadenersatz neben der Leistung**“ erhält (neben der Leistung) **Ersatz für weitere entstandene Schäden** (i.d.R. sog. „Integritätsinteresse“).
- Die genaue Berechnung der Schadenshöhe ergibt sich aus den **§§ 249 ff. BGB** (müssten Sie in der Klausur an dieser Stelle aber i.d.R. nicht im Detail durchprüfen)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

C. Die einzelnen Schadenersatzansprüche

- **//Hinweis:** Im folgenden werden die wichtigsten Schadenersatzansprüche der §§ 280 ff. BGB dargestellt. Wie eingangs erwähnt, finden die §§ 280 ff. BGB in den meisten Fällen nicht direkt, sondern über die **jeweiligen Verweisungen im Schuldrecht-BT** (siehe z. B. § 437 Nr. 2 oder Nr. 3 BGB) Anwendung.
- Wir werden diese Verweisungsketten und die durch sie teils entstehenden Besonderheiten im Folgenden erst einmal außer Acht lassen, um uns einen **Überblick** zu verschaffen. **Einzelheiten hierzu – insbesondere zu der Frage, wie man einen Schadenersatz-Fall in der Klausur vollständig lösen würde – folgen dann im Vorlesungsabschnitt zum Schuldrecht-BT.**
- Immer wenn die genaue Anspruchsgrundlage bzw. die genauen Tatbestandsmerkmale sich bei Berücksichtigung des Schuldrecht-BT verändert würden, wird dies in den folgenden Folien durch ein **hellgrünes Sternchen (*)** hinter der Überschrift „Lösungsskizze“ kenntlich gemacht.
- **(Für Interessierte:** Die folgenden Fallkonstellationen haben alle einen **Kaufvertrag** zum Gegenstand. Die speziellen kaufrechtlichen Mängelrechte der **§§ 437 ff. BGB** finden dann **ab Gefahrübergang der Kaufsache**, d.h. in der Regel **bei der Übergabe der Sache an den Käufer** Anwendung. Dieser Zeitpunkt liegt in den folgenden Fallkonstellationen manchmal vor und manchmal nicht, woraus sich die Unterschiede bei den letztendlichen Anspruchsgrundlagen ergeben)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

1. Schadenersatz statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB

- **Anspruchsziel:**
- Gläubiger will Schadensersatz **statt der Leistung**, weil die Leistung **nachträglich unmöglich** geworden ist.
- **Beispielsfall:**
- K bestellt bei V einen speziellen *gebrauchten* Gemüsemixer. Der tatsächliche Wert des Mixers liegt bei 100€, K hat ihn wegen seines Verhandlungsgeschicks aber für 50€ bekommen. Als V den Mixer zum Versand verpacken will, fällt er ihm aus Unachtsamkeit auf den Boden und wird zerstört.
- **Lösungsskizze:**
- a) **Schuldverhältnis** gem. § 280 Abs. 1 BGB
 - (+) (Kaufvertrag)
- b) **Pflichtverletzung** in Form der Unmöglichkeit der Leistung gem. §§ 280 Abs. 3, 283 BGB
 - (+) (Objektive Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB (Mixer war Stückschuld))
- c) **Vertretenmüssen** gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB
 - (+) (Fahrlässigkeit gem. § 276 Abs. 1, Abs. 2 BGB)
- d) **Kausaler Schaden**, §§ 280 Abs. 1, 249 ff. BGB
 - (+) (50€, die K bei ordnungsgemäßer Erfüllung als Gewinn eingestrichen hätte)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

2. Schadenersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit § 311a Abs. 2 BGB

- **Anspruchsziel:**
- Gläubiger will Schadensersatz **statt der Leistung**, weil die Leistung **schon bei Vertragsschluss unmöglich** gewesen ist.
- **Beispielsfall:**
- V verkauft K einen *gebrauchten* Mixer, der schon eine Weile bei ihm im Regal steht und seit Jahren unrettbar kaputt ist, was V auch hätte erkennen können, wenn er ihn sich mal angesehen hätte. Beim ersten Probeversuch fällt K der Defekt beim Mixer auf. Wieder hat K den Mixer 50€ unter Wert gekauft.
- **Lösungsskizze:**
- a) **Schuldverhältnis** gem. § 280 Abs. 1 BGB
 - (+) (Kaufvertrag)
- b) **Pflichtverletzung** in Form der anfänglichen Unmöglichkeit der Leistung gem. § 311a Abs. 2 S. 1 BGB
 - (+) (Objektive anfängliche Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB)
- c) **Vertretenmüssen** gem. § 311a Abs. 2 S. 2 BGB
 - (+) (fahrlässige Unkenntnis der Unmöglichkeit, § 311a Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 276 Abs. 1, Abs. 2 BGB) (**beachte: Anknüpfungspunkt** des Vertretenmüssens ist hier (im Unterschied zu § 283 BGB) nicht die Tatsache, dass der Mixer kaputt ist, sondern dass V dies fahrlässig nicht wusste)
- d) **Kausaler Schaden**, §§ 280 Abs. 1, 249 ff. BGB
 - (+) (50€, die K bei ordnungsgemäßer Erfüllung als Gewinn eingestrichen hätte)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

3. Schadenersatz statt der Leistung nach Fristsetzung

§§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB

- **Anspruchsziel:**
- Gläubiger will **Schadenersatz statt der Leistung**, weil die **Leistung nicht** oder **nicht vertragsgemäß erfolgt** ist und der Schuldner **trotz Fristsetzung nicht** ordnungsgemäß **leistet**.
- **Beispielsfall:**
- V verkauft K einen mangelhaften Standard-Mixer 50€ unter Wert. Trotz eines Reparaturversuchs des V mixt der Mixer nicht, sondern rührt nur vornehm vor sich hin. K setzt V daraufhin eine zweiwöchige Frist, in der V den Mixer reparieren oder einen neuen liefern soll. V hat keine Lust und lässt die Frist verstreichen.
- **Lösungsskizze:***
- a) **Schuldverhältnis** gem. § 280 Abs. 1 BGB
 - (+) (Kaufvertrag)
- b) **Pflichtverletzung** in Form der Nicht- oder Schlechtleistung §§ 280 Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB
 - (+) (Verletzung der Pflicht zur mangelfreien Leistung)
- c) **Fristsetzung** gem. § 281 Abs. 1 S. 1 BGB
 - (+) (Angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt, die sodann verstrichen ist)
 - (**Hinweis:** Fristsetzung kann gem. § 281 Abs. 2 BGB auch entbehrlich sein, insbes. wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert)
- c) **Vertretenmüssen** gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB (+)
- d) **Kausaler Schaden**, §§ 280 Abs. 1, 249 ff. BGB (+), hier: 50 €

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

4. Schadenersatz neben der Leistung wegen Schlechtleistung § 280 Abs. 1 BGB

- **Anspruchsziel:**
 - Meistens: Gläubiger will **Schadenersatz neben der Leistung** wegen Schäden, die **durch** die Schlechtleistung an **anderen** Gütern entstehe („**Mangelfolgeschaden**“).
- **Beispielsfall:**
 - V verkauft K einen Mixer. Als K diesen zuhause einschaltet, explodiert er (der Mixer) und zerstört dabei die Mikrowelle (Wert: 100€).
- **Lösungsskizze:**^{*}
 - a) **Schuldverhältnis** gem. § 280 Abs. 1 BGB
 - (+) (Kaufvertrag)
 - b) **Pflichtverletzung** in Form der Schlechtleistung § 280 Abs. 1 S. 1 BGB
 - (+) (Verletzung der Pflicht zur mangelfreien Leistung)
 - c) **Vertretenmüssen** gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB (+)
 - (+) (selbst wenn Fahrlässigkeit nicht eindeutig bewiesen werden kann, da das Vertretenmüssen nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet wird („gilt nicht, wenn...“))
 - d) **Kausaler Schaden**, §§ 280 Abs. 1, 249 ff. BGB (+)
 - (+) (100€)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

5. Schadenersatz neben der Leistung wegen Schutzpflichtverletzung §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

- **Anspruchsziel:**
- Gläubiger will **Schadenersatz neben der Leistung** wegen Schäden, die **durch Verletzung einer Schutzpflicht** i.S.d. § 241 Abs. 2 BGB entstanden sind.
- **Beispielsfall:**
- V bringt K den gekauften Mixer vereinbarungsgemäß nach Hause. Im Hausflur stößt V, weil er nicht aufpasst, an eine Vase des K im Wert von 80€, die laut scheppernd auf dem Boden zerbricht.
- **Lösungsskizze:**
 - a) **Schuldverhältnis** gem. § 280 Abs. 1 BGB
 - (+) (Kaufvertrag)
 - b) **Pflichtverletzung** in Form der Schutzpflichtverletzung §§ 280 Abs. 1 S. 1, 241 Abs. 2 BGB
 - (+) (aus § 241 Abs. 2 BGB folgt die allgemeine Pflicht, auf Gegenstände des anderen Teils Rücksicht zu nehmen)
 - c) **Vertretenmüssen** gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB (+)
 - (+) (Fahrlässigkeit, § 276 Abs. 1, Abs. 2 BGB, weil V nicht aufgepasst hat)
 - d) **Kausaler Schaden**, §§ 280 Abs. 1, 249 ff. BGB (+)
 - (+) (80€)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

6. Schadenersatz neben der Leistung wegen Verzugs §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB

- **Anspruchsziel:**

- Gläubiger will **Schadenersatz neben der Leistung** wegen Schäden, die durch die **Verzögerung der Leistung** entstanden sind.

- **Beispielsfall:**

- K kauft und bezahlt einen Mixer bei V. V vergisst, K den Mixer wie verabredet zu bringen und liefert auch nach *expliziter Aufforderung* des K erst mit 2 Wochen Verspätung. In der Zwischenzeit hat K sich für 20€ pro Woche einen Mietmixer geholt.

- **Lösungsskizze:**

- a) **Schuldverhältnis** gem. § 280 Abs. 1 BGB

- (+) (Kaufvertrag)

- b) **Pflichtverletzung** in Form der Nichtleistung §§ 280 Abs. 1 BGB

- (+) (V hat nicht geleistet trotz Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs (vgl. § 271 BGB (liegt vor) und § 320 BGB (liegt nicht vor))

- c) **Mahnung oder Entbehrlichkeit der Mahnung**, § 286 Abs. 1, Abs. 2 BGB

- (+) (**Mahnung** = explizite Aufforderung des K) (Definition: Jede eindeutige Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, die Leistung zu erbringen [geschäftähnliche Handlung])

- d) **Vertretenmüssen** gem. § 286 Abs. 4 BGB (+)

- e) **Kausaler Schaden**, §§ 280 Abs. 1, 249 ff. BGB (+)

- (+) (40€)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

D. Fall mit Lösungsskizze zum Abschluss

Fall:

Nach anhaltendem öffentlichen Druck hat sich Fußballspieler K nun doch für eine COVID 19-mRNA-Injektion entschieden und freut sich über seine neu gewonnene Bewegungsfreiheit. Um diese in vollen Zügen auszukosten, möchte er die ganze gastronomische Bandbreite der Stadt München ausnutzen und beschließt, für den Folgetag einen Tisch im gemütlichen Restaurant „Zum lächelnden Bazi“ zu reservieren um dort eine leckere Schweinshaxe zu essen. Er ruft daher beim Gastwirt W an, der ihm als begeisterter Fußballfan sogleich einen Tisch um 19:00 Uhr nebst bereits reservierter Schweinshaxe zum vergünstigten Preis von 20€ vorschlägt. K sagt begeistert zu.

Als K sich am nächsten Tag pünktlich zum Restaurant begibt, steht er jedoch vor verschlossenen Türen. Wie sich herausstellt, hatte der treusorgende Landesvater S aufgrund steigender Corona-Inzidenzen am Morgen spontan die vorübergehende Schließung sämtlicher gastronomischer Innenräume verordnet. Als K den W am Fenster des Restaurants erblickt, ruft er ihm zu, dass er jetzt gefälligst rein will um seine Schweinshaxe zu essen. Selbst wenn W ihn nicht reinlasse, müsse er ihm ja wohl wenigstens Ersatz zahlen, denn immerhin sei K hungrig und könne eine vergleichbare Schweinshaxe jetzt nur noch im offenen Biergarten um die Ecke erwerben, wo sie aber (was zutrifft) den marktüblichen Preis von 30€ kosten würde. W kann sein Restaurant nicht auf einen Straßenverkauf umstellen.

Welche Ansprüche hat K gegen W?

Bearbeiterhinweis: Bei dem in Frage kommenden Vertrag handelt es sich um einen **sog. typengemischten Vertrag („Bewirtungsvertrag“)**, für den das BGB keine speziellen Regelungen kennt. Wie man damit rechtlich genau umgeht, soll für uns jetzt nicht relevant sein. Eine konkrete Anspruchsgrundlage aus dem Schuldrecht-BT muss deshalb ausnahmsweise nicht genannt werden, sondern man prüft einen **Anspruch aus Bewirtungsvertrag**.

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

Lösungsskizze:

A. Anspruch K gegen W auf Bewirtung aus Bewirtungsvertrag? (Primäranspruch)

I. Vertragsschluss (Anspruch entstanden?)

- Angebot des W (+) (auch nicht bloß eine invitatio ad offerendum, da die Haxe verbindlich reserviert wurde)
- Annahme des K (+) → Anspruch ist zunächst entstanden

II. Anspruch untergegangen?

- § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB: Objektive (*rechtliche*) Unmöglichkeit aufgrund rechtlichen von Corona-Schutzanordnungen

III. Ergebnis

Anspruch (-)

B. Anspruch K gegen W auf Schadenersatz i.H.v. 10€ aus §§ 280 Abs. 1, 3, 283 BGB (Sekundäranspruch)

I. Schuldverhältnis

(+) (Bewirtungsvertrag)

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

II. Pflichtverletzung

(+) (Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB), Hinweis: **rechtliche Unmöglichkeit = objektive Unmöglichkeit**, Grund: Verbot galt für jeden Gastronom innerhalb des Restaurants [nur Straßenverkauf war rechtlich möglich], zwischen K und W wurde eine Bewirtung im Restaurant vereinbart, folglich besteht für W keine Pflicht zum Straßenverkauf.

III. Vertretenmüssen (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB)

(-) (weder Vorsatz, noch Fahrlässigkeit gem. § 276 Abs. 1, Abs. 2 BGB, da W auf die Schließung keinen Einfluss hatte) (im Übrigen ist S sicher auch kein Erfüllungsgehilfe i.S.v. § 278 BGB des W)

IV. Ergebnis

Anspruch (-)

C. Endergebnis

K hat gegen W keinerlei Ansprüche.

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

Main Take-Away

- Ansprüche auf **Schadenersatz bei Verletzung der Pflichten aus einem Schuldverhältnis** sind überwiegend in den **§§ 280 ff. BGB** geregelt.
- **Schadenersatz statt der Leistung** erhält ein Gläubiger insbesondere über §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 281 BGB (**nach Fristsetzung**), über §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB (**nachträgliche Unmöglichkeit**) und über § 311a Abs. 2 BGB (**anfängliche Unmöglichkeit**)
- **Schadenersatz neben der Leistung** erhält ein Gläubiger insbesondere über § 280 Abs. 1 BGB (**Schlechtleistung** mit Folgeschaden), über §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB (**Schutzpflichtverletzung**) und über § 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB (**Verzug**)
- **Tatbestandsmerkmale** jedes Schadenersatzanspruchs sind das **Vorliegen eines Schuldverhältnisses**, eine **Pflichtverletzung** des Schuldners, das **Vertretenmüssen** des Schuldners und das Vorliegen eines **kausalen Schades**. **Rechtsfolge** ist der **Ersatz des Schadens**.
- Gem. **§ 276 Abs. 1 S. 1 BGB** hat der Gläubiger grundsätzlich **Vorsatz und Fahrlässigkeit** zu vertreten. Fahrlässigkeit definiert **§ 276 Abs. 2 BGB** als das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Gem. **§ 278 BGB** muss der Gläubiger sich auch ein Verschulden seiner „**Erfüllungsgehilfen**“ zurechnen lassen.